

1501775-67.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/12/2022

... que se tratava de produto do crime de furto cometido contra a empresa "Bell Type Industries Ltda.". Indagado sobre os fatos, o denunciado alegou ter adquirido o carro em uma "feira do rolo" com um desconhecido, pela quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). As condições em que apreendido o veículo, pouco tempo após a prática do crime de furto e desacompanhado de quaisquer ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

4ª Vara Criminal

Av. Das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1501775-67.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501775-67.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCOS PEREIRA LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ULISSES AUGUSTO PASCOLATI JUNIOR

Vistos.

Trata-se de ação penal na qual MARCOS PEREIRA LIMA foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Narra denúncia, de fls. 81/83, que, no período compreendido entre 31 de julho a 01 de agosto de 2021, em horário incerto, na Rua José Bezerra Neto esquina com Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, Mutinga, nesta cidade e comarca de Osasco, MARCOS PEREIRA LIMA, qualificado à fl. 09, com fotografia à fl. 16, recebeu e conduzia, em proveito próprio, o veículo VW/Fox, placas FTP-5810, chassis 9BWAA45Z0E4122508, coisa que sabia ser produto de crime.

Narra, ainda, a inicial acusatória que, segundo o apurado, o veículo VW/Fox, placas FTP-5810, chassis 9BWAA45Z0E4122508, pertencente à empresa "Bell Type Industries Ltda.", foi objeto do crime de furto, ocorrido no dia 31 de julho de 2021, conforme boletim de ocorrência às fls. 35/36.

Em condições suspeitas, o denunciado recebeu o aludido veículo, ciente de sua origem espúria.

No dia 01 de agosto de 2021, policiais militares receberam informação do "Projeto

Radar” reportando que o veículo de placas FTP-5810 estaria circulando pelas imediações. No local dos fatos, os agentes policiais avistaram o automóvel em questão e deram ordem de parada ao denunciado, que, na ocasião, conduzia o veículo.

Realizada pesquisa pelas placas do automóvel, os policiais militares constataram que se tratava de produto do crime de furto cometido contra a empresa “Bell Type Industries Ltda.”. Indagado sobre os fatos, o denunciado alegou ter adquirido o carro em uma “feira do rolo” com um desconhecido, pela quantia de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais). As condições em que apreendido o veículo, pouco tempo após a prática do crime de furto e desacompanhado de quaisquer documentos, bem como o fato de o denunciado ter alegado que o adquiriu em uma feira do rolo, local onde sabidamente se comercializam produtos de origem ilícita, demonstram que ele tinha conhecimento de sua origem espúria.

Este Juízo recebeu a denúncia às fls. 85/88, em 13 de setembro de 2021.

Auto de prisão em flagrante às fls. 1/2.

Auto de exibição e apreensão às fls. 8.

Alvará de soltura expedido pela Autoridade Policial às fls. 13.

Fotos do veículo às fls. 17/18.

Folha de antecedentes e certidões às fls. 89/96 e 41/45.

O réu, citado (fls. 103/104), apresentou resposta à acusação por intermédio da Defensoria Pública às fls. 109/110.

O recebimento da denúncia foi mantido às fls. 111/113.

Em audiência de instrução foram ouvidas vítimas e testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Em alegações finais (fls. 148/151) o Ministério Público pediu a condenação nos termos da inicial.

Em alegações finais (fls. 155/161) a Defesa pediu a absolvição por ausências de provas quanto ao elemento subjetivo do injusto.

É o breve relatório

Fundamento e decido

O pedido é procedente e, diversamente do que sustentado pela defesa, não há falar em ausência de dolo.

i - Valoração probatória de autoria e materialidade

Consto que a análise das premissas fáticas expostas na inicial pelo Ministério Público para justificar a pretensão de condenação pelo crime do art. 180 “caput” serão consideradas tanto sob a ótica do tipo penal, quanto das provas orais valoradas em contraditório judicial. Em outras palavras, buscar-se-á uma reconstrução fático-probatória além da dúvida razoável que possa justificar a imposição de pena levando-se em conta referidas premissas

Encerrada a instrução do feito, depreende-se que a reconstrução fático-probatória é suficiente para a demonstração dos elementos do tipo penal, tanto na dimensão objetiva quanto subjetiva, especialmente a lesão ao bem jurídico, como também à comprovação da autoria e da materialidade delitivas.

A existência material do crime restou demonstrada nos autos por meio do boletim de ocorrência de fls. 03/06, auto de apreensão e entrega fls. 8 e fotografias.

A imputação da autoria também está demonstrada.

O réu, ouvido na fase oral, confirmou que adquiriu o veículo na “feira do rolo do facebook”. Também confirmou que no dia dos fatos o estava conduzindo. Entretanto, negou que tivesse ciência da origem ilícita, sendo que esta somente lhe fora avisada pelo policial. Afirmou que adquiriu o veículo apenas para rodar, pela quantia de R\$ 4.000,00, pois se trata de “carros com débitos e problemas na documentação”. Relatou que no facebook entrou em contato com uma pessoa e esta disse que o documento estaria apreendido. Relatou, ainda, que o pedido inicial era de R\$ 7.000,00 mas que pegou R\$ 4,5 mil. O negócio foi fechado em um posto de combustível em Embu das Artes, por volta das 21:00 h. Afirmou que sacou o dinheiro de sua conta corrente e do local já saiu com o carro. O veículo possuía chaves.

A negativa do réu quando a ciência da origem espúria do bem não encontra ressonância nas provas dos autos. Por outro lado, o Ministério Público logrou produzir provas suficientes a indicar os elementos do tipo penal.

Anote-se que o réu confirmou tanto ter recebido o carro no posto de gasolina quanto o conduzido. Entretanto, alega que comprou o carro pensando se tratar de “veículo com problemas na documentação” apenas para “rodar”, não sabendo ser produto de crime patrimonial.

A testemunha Fernando confirmou o crime patrimonial anterior.

Os policiais, de forma coerente, confirmaram que abordaram o réu na condução do veículo após informação do projeto radar de que o carro, produto de crime, estaria circulando (entrando) em Osasco. Ambos alegaram, ainda, que o réu, na oportunidade, afirmou que comprou o carro para rodar, no facebook.

Inicialmente, na fase de valoração, não há porquê se duvidar da versão dos policiais. A qualidade de policial, por si só, não infirma a prova ou a torna mais importante. Não é por que a pessoa é policial e que participou da ocorrência que sua versão ganha mais ou menos credibilidade. A credibilidade da versão apresentada deve ser valorada de forma racional de maneira a verificar se ela possui coerência interna e, ainda, se possui coerência externa quando corroborada com as demais provas apresentadas.

As testemunhas policiais, em essência, não discrepam em suas versões, possuem linearidade e, também, reciprocamente são coerentes e, acima de tudo, estão consentâneas com as demais provas produzidas, especialmente as materiais. Nesse sentido: (...) 2. O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos, não atendidos na hipótese. Inteligência dos arts. 155 e 202 do CPP. (...) (STJ – 5ª Turma - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.936.393 - RJ – Rel. Min. RIBEIRO DANTAS – j. 25.10.2022).

Contudo, a versão do réu não é crível. Com efeito, ainda que este juízo já tenha tomado ciência em outros processos de situações envolvendo a “feira do rolo” do “facebook”, e tenha, inclusive, proferido decisão em sentido diverso, cumpre salientar que, no presente caso, trata-se da aquisição de veículo, o qual, por sua vez, possui todo um regramento próprio. A par disso, a versão do réu de que o carro seria somente para rodar não encontra respaldo nos autos. E mais, a forma como adquirido o veículo e o lugar da negociação não apontam para a ausência de ciência

da ilicitude. E mais, o réu poderia ter trazido aos autos qualquer indício de sua versão, como, por exemplo, a conversa no chat do facebook, ou mesmo o comprovante de saque dos valores que foram entregues no posto de gasolina, enfim, qualquer elemento que pudesse amparar sua alegação.

Por outro lado, não se duvida que o réu tenha adquirido o veículo "somente para rodar", o que não é crível que este "para rodar" seriam apenas veículos com problemas de documentação e não produtos de ilícito.

Assim, o contexto permite a afirmação do dolo, vale dizer, consciência e vontade de receber e conduzir um veículo ciente de sua origem ilícita.

Destarte, do ponto de vista fático formal, há suficientes provas que demonstram a hipótese fática do Ministério Público, ou seja: no período compreendido entre 31 de julho a 01 de agosto de 2021, em horário incerto, na Rua José Bezerra Neto esquina com Avenida Doutor Alberto Jackson Byington, Mutinga, nesta cidade e comarca de Osasco, MARCOS PEREIRA LIMA, qualificado à fl. 09, com fotografia à fl. 16, recebeu e conduzia, em proveito próprio, o veículo VW/Fox, placas FTP-5810, chassis 9BWAA45Z0E4122508, coisa que sabia ser produto de crime.

As provas e, especialmente, o contexto, portanto, demonstram o tipo penal tanto na dimensão objetiva, quanto subjetiva e, ainda, não há qualquer causa que afaste a culpabilidade ou isente o réu de pena.

ii- Da dosimetria da pena

Reconhecida a responsabilidade penal, observando o roteiro legal-dogmático do art. 68 do Código Penal, passo a aplicar a pena.

Na primeira fase da dosimetria da pena, atento às circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, fixo a pena em 1 (um) ano de reclusão e pagamento de 10 dias multa, eis que a reincidência será verificada na segunda fase.

Na segunda fase, diante da reincidência (fls. 165), aumento a pena em 1/6, o que perfaz 1 ano e 2 meses de reclusão e 11 dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

O réu não preenche os requisitos do art. 44 do Código Penal, motivo pelo qual não substituo a pena privativa de liberdade restritiva de direitos, uma vez que é reincidente em crime doloso.

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Em que pese o réu seja reincidente, não pelo mesmo fato típico, nos termos da súmula 269 do STJ e diante da presença de outras circunstâncias judiciais favoráveis, fixo o regime semiaberto para início do cumprimento de pena.

iii - Dispositivo:

Diante do exposto, julgo procedente o pedido da presente ação penal e:

CONDENO MARCOS PEREIRA LIMA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 11 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente na data dos fatos, com atualização desde o trânsito em julgado, por infração ao art. 180, "caput", do Código Penal.

iv - Demais deliberações

Não estando preso por este feito e ausentes motivos para prisão preventiva, faculto o recurso em liberdade, até porque o regime fixado fora o semiaberto.

Deixo de arbitrar valor mínimo indenizatório (art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal) ante a ausência de prejuízo.

Transitada em julgado a presente sentença condenatória ou eventual acórdão condenatório:

i) Expeça-se guia de recolhimento definitiva ou as peças necessárias para eventual complementação da guia provisória, encaminhando-se, em seguida, à Vara das Execuções Criminais competente.

ii) Ainda, (i) certifique-se acerca de eventual valor de fiança recolhido nos autos, (ii) elabore-se o cálculo da multa e das custas processuais, acaso não se trate de réu beneficiário da Gratuidade da Justiça, e (iii) realize-se o abatimento dos valores atualizados, nos moldes determinados pelo art. 479 das NSCGJ. Por fim, (iv) intime-se o condenado para recolhimento do eventual saldo devido, no prazo legal de 10 dias.

Caso transcorra o prazo em questão sem pagamento, em conformidade com o disposto no art. 479-B das NSCGJ, expeça-se certidão da sentença e dê-se vista, em seguida, ao Ministério Público para que ele próprio promova a execução da multa nos moldes do art. 51 do Código Penal.

D) No mais, façam-se as anotações e comunicações de praxe, inclusive para o Instituto de Identificação Criminal e para o Tribunal Regional Eleitoral competente, para fins do art. 15, inciso III, da CF.

Oportunamente, arquivem-se os autos.

Intime-se.

Osasco, 16 de dezembro de 2022.